

ДОБРОЗАЛ

ОФЕРТА

об оказании услуг по предоставлению специалистам доступа
к спортзалам самообслуживания «Доброзал»
для осуществления профессиональной деятельности

-  Партнер: Индивидуальный предприниматель
Мацкова Александра Сергеевна;
(ОГРНИП 323253 600018625; ИНН 254009880989)
Электронная почта: info@dobrozal.ru
-  Веб-адрес официальной публикации: <https://dobrozal.ru/doc>
-  Текущая редакция: 15 июня 2026 г.

Город Владивосток, 2026 год.

Настоящий документ является официальным предложением Индивидуального предпринимателя Мацковой Александры Сергеевны, ОГРНИП 323253600018625, ИНН 254009880989, юридический адрес: 692768, Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, ул. Терентьева, д. 1/2, почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, Приморский край, ул. Толстого, д. 32а, офис 308, телефон: +7 953 204-10-84, адрес электронной почты: info@dobrozal.ru, далее — «Партнер», заключить договор об оказании услуг по предоставлению Специалисту профессионального доступа к спортзалам самообслуживания «Доброзал» для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности с Клиентами на условиях настоящей Оферты.

Оферта адресована исключительно совершеннолетним лицам, которые зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя либо применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и приобретают услуги в целях осуществления самостоятельной профессиональной деятельности. Право на акцепт настоящей Оферты возникает только после предоставления Партнером Предварительного допуска в порядке, установленном настоящей Офертой.

Совершение после Предварительного допуска действий по акцепту Оферты в порядке, предусмотренном настоящим документом, означает полное и безоговорочное принятие ее условий и приложений и равносильно заключению Договора в письменной форме. Переговоры, обмен сообщениями и документами, проверка квалификации и налогового статуса, регистрация Учетной записи и предоставление Предварительного допуска сами по себе не являются акцептом Оферты и не означают заключение Договора.

Оглавление

стр. **04** Термины и определения

стр. **06** Условия Договора

стр. **22** Условия применения рекуррентных платежей

стр. **25** Правила техники безопасности в Клубе

стр. **28** Правила использования тренажеров и спортивного оборудования

стр. **32** Правила проведения сессий с клиентом

1. Термины и определения

- 1.1. **«Предварительный допуск»** – принятое Партнером по результатам предварительного взаимодействия и проверки решение о возможности работы с соответствующим лицом в качестве Специалиста. Предварительный допуск выражается в предоставлении такому лицу технической возможности в Приложении для специалистов выбрать и оплатить доступный Профессиональный тариф и не является разрешением на фактический проход в Клуб или проведение Сессий до акцепта Оферты и выполнения применимых условий выбранного Профессионального тарифа.
- 1.2. **«Договор»** – договор об оказании услуг по предоставлению Специалисту доступа к Клубу, его инфраструктуре, оборудованию и иным спортивным принадлежностям для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности, заключаемый между Партнером и Специалистом путем акцепта настоящей Оферты после предоставления Предварительного допуска.
- 1.3. **«Клиент»** – физическое лицо, имеющее самостоятельное право доступа в Клуб на основании клиентского Абонементa и документов Партнера и вступающее либо намеренное вступить со Специалистом в самостоятельные договорные отношения по поводу профессиональной услуги Специалиста.
- 1.4. **«Законный представитель»** – родитель, усыновитель, опекун, попечитель или иное лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе представлять интересы несовершеннолетнего лица и давать согласие на посещение им Клуба.
- 1.5. **«Клуб»** – спортзал самообслуживания Партнера, оснащенный тренажерами, спортивным инвентарем, раздевалками, душевыми и системой автоматизированного доступа.
- 1.6. **«Правила Клуба»** – обязательные правила поведения, посещения, техники безопасности, использования оборудования, приложения к настоящей Оферте и иные инструкции и требования Партнера, размещенные на Сайте, в Приложении для специалистов, на территории Клуба, на оборудовании либо доведенные до Специалиста иным доступным способом.
- 1.7. **«Приложение для специалистов»** – мобильное приложение WorldCashFit либо его брендированная версия, предназначенная для Специалистов и сотрудников Клуба, которым Партнер предоставил соответствующий доступ.
- 1.8. **«Профессиональный тариф»** – предлагаемая Партнером совокупность коммерческих и организационных условий предоставления Специалисту профессионального доступа к Клубу и права проводить разрешенные Сессии с Клиентами. Профессиональный тариф определяет стоимость, срок и период оказания услуг, доступные Клубы и зоны, режим доступа, допустимый объем профессиональной деятельности, порядок оплаты и иные параметры. Конкретный Профессиональный тариф становится доступным для выбора и оплаты Специалистом после Предварительного допуска. В контексте Приложения для специалистов Профессиональный тариф может именоваться как абонемент, доступ и т.д.
- 1.9. **«Профиль Специалиста»** – совокупность сведений о Специалисте, его специализации, квалификации, услугах, стоимости услуг, фотографии и иных данных, которые могут отображаться Клиентам после проверки и/или модерации Партнером.
- 1.10. **«Самообслуживание»** – формат оказания услуг, при котором Специалист самостоятельно регистрируется, оплачивает услуги, проходит через систему контроля доступа, пользуется помещениями и оборудованием Клуба, соблюдает требования безопасности и организует собственную деятельность без постоянного сопровождения сотрудниками Партнера.
- 1.11. **«Сайт»** – официальный Сайт Клуба в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенный по веб-адресу <https://dobrozal.ru/>, на котором могут размещаться Оферта, Правила Клуба, Прейскурант, сведения о Клубах, инструкции, уведомления, контактная информация и иные сведения, связанные с предоставлением доступа к Клубу.

- 1.12. **«Сессия»** – тренировка, занятие, консультация, процедура, массаж, индивидуальное сопровождение либо иной разрешенный формат непосредственного взаимодействия Специалиста с Клиентом, проводимый с использованием инфраструктуры Клуба и/или организационных функций Приложения.
- 1.13. **«Система контроля доступа»** – совокупность турникетов, замков, считывателей, программного обеспечения, QR-кодов и иных технических средств, используемых для идентификации Пользователей и предоставления доступа в Клуб. Видеонаблюдение регулируется отдельно настоящей Офертой и не является средством идентификации Пользователей.
- 1.14. **«Правила клуба»** – обязательные правила поведения, посещения, техники безопасности и использования оборудования, включая приложения к настоящей Оферте и иные инструкции, размещенные на Сайте, в Приложении для специалистов, на территории Клуба или непосредственно на тренажерах.
- 1.15. **«Прейскурант»** – актуальная информация о Профессиональных тарифах и дополнительных услугах Партнера. Актуальные Профессиональные тарифы указываются в Приложении для специалистов и могут быть продублированы на Сайте.
- 1.16. **«Рекуррентный платеж»** – периодическое автоматическое списание денежных средств с банковской карты Специалиста или Держателя карты на основании заранее данного согласия в порядке, предусмотренном Офертой и Приложением № 1.
- 1.17. **«Специалист»** – совершеннолетнее физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя либо применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которое самостоятельно, не в качестве работника Партнера, оказывает или намерено оказывать Клиентам профессиональные услуги и которому Партнер предоставил Предварительный допуск. Право фактически осуществлять профессиональную деятельность в Клубе возникает после акцепта Оферты и выполнения условий соответствующего Профессионального тарифа.
- 1.18. «Учетная запись», «Пользователь», «Роль Пользователя», «Регистрационные данные», «Программа WorldCashFit» и иные понятия, связанные с использованием Приложения, применяются в значениях Пользовательского соглашения ООО «Ворлдкэшбокс», если настоящей Офертой прямо не установлено специальное значение для отношений Специалиста с Партнером.

2. Сведения о Партнере и адреса Клубов

2.1. Партнер: **Индивидуальный предприниматель Мацкова Александра Сергеевна**, ОГРНИП 323253600018625, ИНН 254009880989.

2.2. Адрес регистрации: 692768, Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, ул. Терентьева, д. 1/2.

2.3. Почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, Приморский край, ул. Толстого, д. 32а, офис 308.

2.4. Контактные данные для обращений, претензий, заявлений и сообщений о технических неисправностях:

телефон +7 953 204-10-84,

e-mail info@dobrozal.ru,

а также иные каналы, указанные на Сайте и/или в Приложении для специалистов.

2.5. Услуги по настоящей Оферте оказываются в спортзалах самообслуживания Доброзал по адресам, указанным ниже:



№	Клуб	Адрес	Режим работы
1	Доброзал «Купера»	г. Владивосток, п. Зима Южная (п-ов Де-Фриз), ул. Купера, 2, ТЦ «Новый Де-Фриз»	Ежедневно, с 06:00 до 23:00



№	Клуб	Адрес	Режим работы
2	Доброзал «Формат»	г. Владивосток, п. Зима Южная (п-ов Де-Фриз), ул. Центральная, 18, ТЦ «Формат»	Ежедневно, с 06:00 до 23:00



№	Клуб	Адрес	Режим работы
3	Доброзал «Седанка сити»	г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д, ТЦ «Седанка сити»	Ежедневно, с 06:00 до 23:00

2.6. Если Профессиональный тариф предусматривает посещение нескольких Клубов, Специалист вправе посещать их и проводить разрешенные Сессии в объеме, порядке и режиме, предусмотренных тарифом, и только в пределах категории профессиональной деятельности,

согласованной Партнером при Предварительном допуске. Если тариф предусматривает доступ только к одному Клубу, профессиональная деятельность допускается только в выбранном Клубе.

- 2.7. Партнер вправе изменять режим работы Клубов, временно закрывать отдельные зоны, заменять оборудование и изменять порядок доступа по причинам безопасности, ремонта, аварии, санитарной обработки, требований органов власти, технической необходимости или допустимой загрузки Клуба, с учетом сохранения уже оплаченного объема услуг и правил перерасчета по настоящей Оферте.

3. Предварительный допуск Специалиста

- 3.1. Предварительный допуск может быть предоставлен только лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя либо применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». После заключения Договора Специалист обязан сохранять соответствующий статус в течение всего срока его действия. Лицо, утратившее соответствующий статус, обязано незамедлительно уведомить Партнера и прекратить проведение Сессий до восстановления допустимого статуса и подтверждения Партнером возможности продолжения профессиональной деятельности в Клубе.
- 3.2. До предоставления Предварительного допуска Партнер вправе запросить у лица документ, удостоверяющий личность; подтверждение статуса индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход; сведения и документы об образовании, квалификации, опыте, сертификатах, лицензиях, разрешениях, медицинских документах и иных обязательных основаниях в зависимости от характера предполагаемых услуг. Указанные документы могут быть предоставлены через функционал Приложения для специалистов при наличии технической возможности.
- 3.3. Специалист обязан предоставлять достоверные и актуальные сведения. Документы, разрешения и иные основания, обязательные для конкретного вида деятельности, должны сохранять силу на протяжении всего срока действия Договора.
- 3.4. В целях принятия решения о Предварительном допуске Партнер вправе проверить предоставленные сведения и оригиналы документов, запросить уточнения, провести собеседование и иные разумные процедуры оценки, в том числе посредством электронной почты, телефонной связи, мессенджеров, видеоконференцсвязи либо при личном взаимодействии. Такая проверка не заменяет самостоятельной обязанности Специалиста соответствовать законодательным требованиям и не является гарантией или подтверждением его квалификации перед Клиентами.
- 3.5. По результатам предварительного взаимодействия Партнер самостоятельно принимает решение о предоставлении либо об отказе в Предварительном допуске. Партнер вправе отказать, в частности, если предполагаемая деятельность не соответствует формату Клуба, отсутствуют необходимые документы или правовые основания, имеются обстоятельства, создающие риск безопасности, при недостаточности квалификации либо если лицо ранее допускало существенные нарушения Правил Клуба.
- 3.6. Предварительный допуск означает предоставление технической возможности в Приложении для специалистов выбрать и оплатить Профессиональный тариф, доступный соответствующему Специалисту. Для этого Партнер вправе направить ссылку или инструкции для установки Приложения, связать зарегистрированную Учетную запись с Клубом и/или предоставить Роль Специалиста и доступ к соответствующим функциям. Предварительный допуск, предоставление Роли Специалиста и отображение Профессионального тарифа сами по себе не означают заключение Договора, не предоставляют право прохода в Клуб и не заменяют обязательные квалификацию, образование, лицензию, аккредитацию или иное разрешение, если они требуются законом.
- 3.7. После акцепта Оферты Специалист не вправе осуществлять на территории Клуба деятельность, выходящую за пределы категории услуг, согласованной Партнером при Предварительном допуске, если иное дополнительно не согласовано Партнером. В любом случае запрещается

деятельность, требующая иного режима помещения, оборудования, санитарных условий, лицензирования либо создающая дополнительные риски для посетителей, если необходимые условия отсутствуют.

4. Предварительное взаимодействие, регистрация, акцепт Оферты

- 4.1. До Предварительного допуска лицо и Партнер осуществляют предварительное взаимодействие любым согласованным способом, в том числе по электронной почте, телефону, через мессенджеры, видеоконференцсвязь либо при личном общении. В ходе такого взаимодействия лицо сообщает сведения о предполагаемой деятельности и предоставляет документы, запрошенные Партнером в соответствии с разделом 3 Оферты.
- 4.2. Если по результатам проверки Партнер принимает положительное решение о возможности работы с лицом в качестве Специалиста, Партнер сообщает об этом лицу и при необходимости направляет ссылку или инструкции для установки Приложения для специалистов. Лицо устанавливает Приложение либо использует ранее установленное и проходит регистрацию Учетной записи в порядке, предусмотренном интерфейсом Приложения, если Учетная запись отсутствует. После регистрации Партнер реализует решение о Предварительном допуске путем связывания Учетной записи с соответствующим Клубом и предоставления технической возможности выбрать и оплатить доступный Профессиональный тариф.
- 4.3. Регистрация Учетной записи, предоставление документов, прохождение проверки, получение Предварительного допуска, предоставление Роли Специалиста и отображение доступного Профессионального тарифа не являются акцептом настоящей Оферты и сами по себе не означают заключение Договора с Партнером.
- 4.4. Оферта может быть акцептована исключительно Специалистом, которому предоставлен Предварительный допуск. Акцептом признается совершение после Предварительного допуска однозначного действия, прямо подтверждающего принятие условий Оферты: нажатие предусмотренной интерфейсом кнопки или установка отметки о согласии с Офертой; выбор и оплата Профессионального тарифа, если оплата предусмотрена как способ акцепта; подключение рекуррентной оплаты при одновременном подтверждении принятия Оферты. Первый фактический проход в Клуб и проведение Сессии сами по себе не являются способом акцепта, если условия Оферты и Профессионального тарифа не были приняты Специалистом ранее в предусмотренном настоящим пунктом порядке.
- 4.5. Переписка и иная коммуникация сторон до акцепта, передача и проверка документов, положительное решение Партнера о Предварительном допуске, регистрация Учетной записи и предоставление технической возможности выбрать Профессиональный тариф носят преддоговорный характер и не создают обязанности Партнера предоставить физический доступ в Клуб до совершения Специалистом действия, признаваемого акцептом в соответствии с пунктом 4.4 Оферты.
- 4.6. С момента совершения первого действия, признаваемого акцептом в соответствии с пунктом 4.4 Оферты, Договор считается заключенным, а Специалист приобретает право на профессиональный доступ к Клубу в объеме и на условиях выбранного Профессионального тарифа при условии выполнения предусмотренных им требований к оплате и началу периода оказания услуг.
- 4.7. Действия, совершенные в Учетной записи Специалиста после успешной аутентификации, считаются совершенными Специалистом, пока не доказано иное. Специалист обязан обеспечивать сохранность устройства, SIM-карты, паролей, кодов, QR-кода и иных средств доступа.

5. Предмет Договора

- 5.1. Партнер обязуется за плату предоставить Специалисту персональный профессиональный доступ к Клубу и его инфраструктуре в пределах выбранного Профессионального тарифа, а

также разрешить проведение согласованных видов Сессий с Клиентами при соблюдении настоящей Оферты, Правил Клуба и требований безопасности.

- 5.2. Услуги по предоставлению доступа оказываются в формате абонентского договора с исполнением по требованию по смыслу статьи 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное прямо не следует из Профессионального тарифа. Неиспользование Специалистом возможности посещения Клуба по причинам, не зависящим от Партнера, само по себе не означает неказание услуг.
- 5.3. В состав основных услуг по Профессиональному тарифу могут входить:
- доступ в Клуб;
 - возможность использовать тренажеры, спортивный инвентарь и иные принадлежности по назначению для личных тренировок;
 - пользование раздевалкой и душевыми;
 - использование системы автоматизированного доступа;
 - право проводить разрешенные Сессии;
 - размещение Профиля Специалиста в Клиентском приложении.
- 5.4. Конкретный состав оплаченного объема прав определяется Профессиональным тарифом, отображаемым Специалисту до оплаты. Функции Приложения, не включенные в тариф как самостоятельная платная услуга, могут изменяться или быть временно недоступны без изменения предмета Договора.
- 5.5. Партнер не является заказчиком профессиональных услуг Специалиста, не выплачивает Специалисту вознаграждение за работу с Клиентами, не устанавливает ему рабочее время, не гарантирует поток Клиентов, количество Сессий или размер дохода.
- 5.6. Услуги Специалиста Клиенту оказываются на основании самостоятельных отношений между Специалистом и Клиентом. Партнер не является стороной договора между Специалистом и Клиентом, если иное прямо не установлено отдельным соглашением.
- 5.7. Временная неисправность или отсутствие отдельных тренажеров, инвентаря или оборудования в связи с ремонтом, профилактикой, настройкой или заменой сама по себе не является основанием для перерасчета, если Специалист сохраняет фактическую возможность использовать Клуб в объеме, соответствующем сущности оплаченного Профессионального тарифа.

6. Особенности самообслуживания и автоматизированного доступа

- 6.1. Клуб предоставляет доступ в формате самообслуживания. Специалист самостоятельно входит и выходит из Клуба, использует оборудование, организует собственные Сессии, соблюдает правила безопасности и обеспечивает соблюдение применимых требований Клиентом во время проводимой Сессии.
- 6.2. На территории Клуба отсутствует постоянный администратор, рецепция, дежурный Специалист, охранник и медицинский работник. Наличие видеонаблюдения, дистанционного мониторинга, технической поддержки или периодического присутствия представителей Партнера не означает принятия Партнером обязанности постоянно сопровождать Специалиста или его Клиента.
- 6.3. Персональный QR-код, Учетная запись и иные средства доступа Специалиста являются персональными. Передача их третьим лицам, включая Клиентов, запрещена.
- 6.4. Специалист вправе проводить Сессию только с Клиентом, который имеет собственное действующее право доступа в Клуб. Проведение Клиента или иного лица по QR-коду, Учетной записи либо иному средству доступа Специалиста запрещено.

- 6.5. Специалист обязан иметь при себе заряженное мобильное устройство с установленным актуальным Приложением для специалистов либо иной действующий способ идентификации, предусмотренный Партнером. Обстоятельства на стороне Специалиста – разрядка устройства, утрата связи, удаление Приложения, утрата номера телефона – не являются основанием для автоматического продления оплаченного периода.
- 6.6. При техническом сбое на стороне Партнера Специалист обязан незамедлительно сообщить о нем и по возможности зафиксировать обстоятельства. Партнер принимает разумные меры для восстановления или предоставления альтернативного доступа, а при подтвержденной длительной невозможности доступа применяет правила перерасчета, предусмотренные настоящей Офертой.
- 6.7. Партнер вправе временно ограничить доступ в Клуб или отдельные зоны для предотвращения вреда жизни и здоровью, устранения аварии, проведения ремонта, профилактики, санитарной обработки, исполнения требований органов власти, поддержания допустимой загрузки или пресечения нарушений.
- 6.8. Специалист обязан проходить через турникет лично, по одному, без удержания двери или турникета для прохода иных лиц. Одновременный либо последовательный проход третьих лиц по средству доступа Специалиста является существенным нарушением условий Оферты.
- 6.9. **В отдельных Клубах может быть оборудована Детская комната.**
- Наличие, режим доступности, техническое состояние и возможность использования Детской комнаты определяются Партнером отдельно по каждому Клубу и не гарантируются для всех Клубов.
- 6.9.1. Детская комната предоставляется исключительно как зона кратковременного нахождения ребенка, приведенного родителем или иным Законным представителем. Партнер не оказывает услуги няни, воспитателя, администратора, аниматора, присмотра, ухода, контроля поведения ребенка или обеспечения его индивидуальной безопасности.
- 6.9.2. Родитель или иной Законный представитель самостоятельно заводит ребенка в Детскую комнату, закрывает дверь снаружи с использованием предусмотренной кнопки, замка или иного технического средства и самостоятельно открывает дверь для выхода ребенка. Конструктивная особенность, при которой ребенок не может самостоятельно открыть дверь изнутри, не означает принятия Партнером обязанности по присмотру за ребенком.
- 6.9.3. Родитель или иной Законный представитель обязан находиться в Клубе, самостоятельно контролировать состояние и поведение ребенка через прозрачное стекло, визуальный обзор или иным доступным способом, обеспечивать возможность незамедлительно подойти к Детской комнате и открыть дверь при любой необходимости.
- 6.9.4. Оставление ребенка в Детской комнате осуществляется исключительно под ответственность родителя или иного Законного представителя. Родитель или иной Законный представитель отвечает за жизнь, здоровье, безопасность, поведение и имущество ребенка, а также за вред, причиненный ребенком себе, другим лицам, помещению Клуба, Детской комнате или имуществу Партнера.
- 6.9.5. В Детской комнате отсутствуют постоянные администраторы, воспитатели, няни и иные лица, осуществляющие присмотр за детьми. Наличие прозрачного стекла, видеонаблюдения, технических средств закрывания двери или дистанционного мониторинга не заменяет личный контроль родителя или иного Законного представителя и не создает для Партнера обязанности по наблюдению за ребенком.
- 6.10. Партнер вправе временно закрыть Детскую комнату, ограничить ее использование или потребовать немедленно забрать ребенка, если это необходимо для безопасности, санитарного состояния, ремонта, профилактики, предотвращения конфликта, повреждения имущества или нарушения прав других лиц.

7. Профессиональный тариф, период оказания услуг и порядок доступа

- 7.1. Актуальные Профессиональные тарифы, их стоимость, срок действия, доступные Клубы, ограничения, возможность проведения Сессий и дополнительные условия указываются в Приложении для специалистов и могут дублироваться в Прейскуранте, на Сайте. Возможность выбора и оплаты конкретного Профессионального тарифа предоставляется Учетной записи Специалиста только после Предварительного допуска. При расхождении приоритет имеет информация, показанная Специалисту непосредственно перед оплатой.
- 7.2. Если Профессиональный тариф предусматривает период оказания услуг, начало периода определяется его условиями. При отсутствии специального правила период начинается с момента оплаты тарифа и предоставления технической возможности профессионального доступа, а если Партнер в порядке исключения предоставил такой доступ до оплаты, и Специалист совершил первый проход или провел Сессию – с момента соответствующего фактического действия.
- 7.3. Если Профессиональный тариф оплачен заранее до открытия Клуба или фактической готовности Клуба к оказанию услуг, период начинается с даты открытия соответствующего Клуба, если иное прямо не согласовано.
- 7.4. Право профессионального доступа, право пользоваться условиями выбранного Профессионального тарифа, Учетная запись и QR-код являются персональными и не могут передаваться третьим лицам.
- 7.5. Специалист вправе пользоваться только теми Клубами, зонами, оборудованием и профессиональными возможностями, которые входят в выбранный Профессиональный тариф и соответствуют категории деятельности, согласованной Партнером при Предварительном допуске.
- 7.6. Партнер вправе устанавливать технические лимиты посещения, включая ограничения по времени нахождения, количеству проходов, повторному входу и одновременному использованию разных Клубов, если такие лимиты указаны в тарифе или обусловлены безопасностью и пропускной способностью.
- 7.7. Заморозка Профессионального тарифа предоставляется только при прямом указании такой возможности в тарифе. Порядок, лимиты и последствия заморозки определяются информацией, отображенной Специалисту до оплаты.
- 7.8. Неиспользование Специалистом оплаченного доступа по причинам, не зависящим от Партнера, не продлевает период действия тарифа и не влечет автоматического перерасчета.

8. Стоимость услуг и порядок оплаты

- 8.1. Стоимость услуг определяется Профессиональным тарифом, действующим на дату оплаты, если иное не указано в счете или индивидуальном предложении Партнера.
- 8.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации на условиях 100% предоплаты, если иной порядок прямо не предусмотрен тарифом или письменным соглашением сторон.
- 8.3. Оплата может производиться банковской картой, через платежный сервис, посредством рекуррентных платежей, безналичным переводом на расчетный счет Партнера либо иным способом, доступным в Приложении для специалистов или на Сайте.
- 8.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Партнера либо подтверждения успешной операции платежным сервисом.
- 8.5. При выборе тарифа с рекуррентной оплатой Специалист дает заранее данный акцепт на периодическое списание денежных средств с банковской карты в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Оферте.

- 8.6. Если рекуррентный платеж не произведен по причине недостаточности денежных средств, ограничения по карте, отказа банка, истечения срока действия карты или иной причины, не зависящей от Партнера, Специалист обязан самостоятельно произвести оплату иным доступным способом. В таком случае Партнер вправе ограничить профессиональный доступ до момента оплаты.
- 8.7. Партнер вправе изменять стоимость Профессиональных тарифов на будущие расчетные периоды. Изменение стоимости не уменьшает уже оплаченный объем прав за действующий период, если иное не требуется законом или не согласовано сторонами. Оплата следующего периода по новой цене означает согласие с ней.
- 8.8. Специальные предложения, скидки и промокоды применяются только при соблюдении объявленных условий и не подлежат обмену на денежные средства, если иное прямо не предусмотрено соответствующим предложением.

9. Профиль Специалиста и взаимодействие с Клиентами

- 9.1. Специалист самостоятельно предоставляет для Профиля Специалиста достоверные сведения о себе, специализации, квалификации, опыте, перечне и стоимости услуг, фотографию и иные материалы, доступные для размещения в Приложении.
- 9.2. Специалист гарантирует наличие правовых оснований для использования предоставленных материалов, в том числе фотографии, текстов, товарных знаков и иных объектов, и несет ответственность за достоверность рекламной и иной информации о собственных услугах.
- 9.3. Партнер вправе предварительно модерировать Профиль Специалиста, требовать уточнения или удаления сведений, временно скрывать материалы, если они недостоверны, устарели, нарушают закон, права третьих лиц, Правила Клуба или способны вводить Клиентов в заблуждение.
- 9.4. Публикация Профиля Специалиста не является рекомендацией, гарантией квалификации, качества или результата его услуг со стороны Партнера.
- 9.5. Специалист и Клиент самостоятельно согласовывают содержание Сессии, время, стоимость, условия переноса или отмены и иные условия профессиональной услуги. Запись может формироваться Клиентом, Специалистом или техническими средствами Приложения.
- 9.6. До оказания собственной услуги Специалист обязан довести до Клиента информацию о своих навыках и компетенциях, содержании услуг и цене, применимые ограничения и противопоказания, порядок подготовки, а также иные сведения, имеющие значение для оказания услуг.
- 9.7. Специалист не вправе представляться работником, представителем, агентом либо лицом, оказывающим услуги от имени Партнера, если такое полномочие прямо не оформлено отдельным договором.
- 9.8. Рекламные и маркетинговые сообщения Клиентам со стороны Специалиста допускаются только при наличии надлежащего правового основания.

10. Персональные данные Клиентов

- 10.1. В связи с записью Клиента к Специалисту или иным подтвержденным взаимодействием Специалисту через Приложение для специалистов может предоставляться доступ к сведениям только своих Клиентов и только в объеме, необходимом для организации и оказания соответствующей услуги. Состав доступных данных определяется функционалом Приложения и настройками Партнера.
- 10.2. В зависимости от реализованного функционала к таким сведениям могут относиться: фамилия, имя, отчество, номер телефона, сведения о записи, ее статусе, истории взаимодействия с

конкретным Специалистом и иные данные, непосредственно необходимые для соответствующей Сессии.

- 10.3. Специалист вправе использовать полученные через Приложение данные исключительно для организации и оказания собственной услуги, связи по соответствующей записи и исполнения собственных законных обязанностей. Массовые рассылки, формирование внешних баз, передача данных третьим лицам и использование данных для не связанной с Сессией рекламы без самостоятельного правового основания запрещены.
- 10.4. В части, в которой Специалист самостоятельно определяет цели и средства обработки персональных данных Клиента, он является самостоятельным оператором персональных данных и обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, включая требования конфиденциальности, безопасности и предоставления обязательной информации субъекту персональных данных.
- 10.5. Если Специалист самостоятельно собирает у Клиента сведения о здоровье либо иные специальные категории персональных данных, он обязан самостоятельно определить законное основание обработки и получить согласие в требуемой законом форме, если оно необходимо.
- 10.6. Специалист обязан незамедлительно сообщить Партнеру о ставшем ему известным неправомерном доступе к данным Клиентов, их раскрытии, утере либо ином инциденте, затрагивающем данные, доступные через Приложение.
- 10.7. После прекращения необходимости в локально сохраненных данных Клиента Специалист обязан прекратить их использование и удалить их, если иное хранение не требуется законодательством или не необходимо для защиты прав Специалиста на самостоятельном законном основании.
- 10.8. Специалисту запрещается передавать третьим лицам доступ к Приложению для специалистов, делать выгрузки, скриншоты или иные копии данных Клиентов в объемах, не требуемых для законной цели, а также использовать программные средства автоматизированного сбора данных.

11. Права и обязанности Партнера

11.1. Партнер обязуется:

- 11.1.1. после заключения Договора и при выполнении условий оплаты предоставить Специалисту техническую возможность профессионального доступа к Клубу в пределах выбранного Профессионального тарифа;
- 11.1.2. поддерживать помещения, систему контроля доступа, тренажеры и оборудование в состоянии, пригодном для использования с учетом нормального износа, ремонта, профилактики и специфики самообслуживания;
- 11.1.3. размещать настоящую Оферту, приложения, Правила Клуба, актуальную информацию о тарифах и иные обязательные сведения доступным способом;
- 11.1.4. принимать разумные меры по предупреждению и урегулированию нарушений Правил Клуба, если Партнеру стало известно о таких нарушениях;
- 11.1.5. рассматривать обращения Специалиста о технических сбоях, перерасчете и возврате денежных средств в порядке настоящей Оферты и законодательства.

11.2. Партнер вправе:

- 11.2.1. изменять состав оборудования, порядок доступа, режим работы, перечень тарифов, технические настройки и доступные ему настройки Приложения в пределах технических возможностей, не уменьшая уже оплаченный объем услуг иначе как в случаях, предусмотренных Офертой и законом;
- 11.2.2. запрашивать документы, сведения и подтверждения, необходимые для проверки статуса, квалификации и законности деятельности Специалиста;
- 11.2.3. временно ограничивать или прекращать доступ Специалиста при нарушении Оферты, Правил Клуба, техники безопасности, правил использования оборудования, условий оплаты, порядка

идентификации, правил обработки персональных данных или при утрате обязательного профессионального/налогового статуса;

- 11.2.4. ограничивать количество одновременно действующих Профессиональных тарифов и предоставление Предварительного допуска новым Специалистам в целях соблюдения требований безопасности, предельной загрузки Клуба, предотвращения перегрузки оборудования и сохранения качества услуг;
- 11.2.5. проводить ремонт, профилактику, санитарную обработку, замену оборудования, технические работы и иные мероприятия, необходимые для безопасного функционирования Клуба;
- 11.2.6. привлекать третьих лиц для технического обслуживания, приема платежей, обработки обращений, уборки, ремонта, обеспечения интеграции с Приложением и иных задач, связанных с оказанием услуг;
- 11.2.7. проверять личность Специалиста, сопоставлять ее с Учетной записью, QR-кодом и данными системы доступа, а при признаках компрометации временно блокировать доступ до завершения идентификации;
- 11.2.8. фиксировать нарушения с использованием видеонаблюдения, электронных журналов проходов, технических логов, фото- и видеоматериалов, и иных допустимых доказательств;
- 11.2.9. временно скрывать Профиль Специалиста или ограничивать возможность новых записей на время проверки обоснованной жалобы Клиента или обстоятельств, способных создать угрозу жизни, здоровью, имуществу или правам третьих лиц.

12. Права, обязанности и ограничения Специалиста

12.1. Специалист обязан:

- 12.1.1. соблюдать настоящую Оферту, Правила Клуба, приложения, инструкции и предупреждающие надписи;
- 12.1.2. поддерживать действующий статус индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход, а также необходимые для конкретных услуг квалификацию, образование, лицензии, разрешения и иные обязательные основания;
- 12.1.3. предоставлять Партнеру достоверные сведения и незамедлительно сообщать об изменениях, влияющих на возможность законного или безопасного оказания услуг;
- 12.1.4. использовать помещения и оборудование только по назначению, соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу Клуба;
- 12.1.5. при проведении Сессии принимать разумные профессиональные меры для соблюдения Клиентом требований безопасности и Правил Клуба в пределах контроля, объективно доступного Специалисту;
- 12.1.6. незамедлительно сообщать Партнеру о неисправностях оборудования, авариях, травмах, опасных обстоятельствах, повреждении имущества и иных существенных инцидентах;
- 12.1.7. не создавать препятствий другим посетителям, не занимать оборудование сверх разумного времени и организовывать Сессию так, чтобы не нарушать безопасную эксплуатацию Клуба.

12.2. Специалист вправе:

- 12.2.1. пользоваться Клубом и его инфраструктурой в пределах действующего Профессионального тарифа и категории профессиональной деятельности, согласованной Партнером при Предварительном допуске;
- 12.2.2. проводить разрешенные Сессии с Клиентами, имеющими собственный действующий доступ;
- 12.2.3. использовать доступные функции Приложения для специалистов, включая профиль, записи и сведения собственных Клиентов, в пределах предоставленных прав;
- 12.2.4. получать информацию о тарифе, правилах доступа, требованиях безопасности и изменениях обязательных документов;
- 12.2.5. направлять Партнеру обращения, претензии, заявления о прекращении Договора, перерасчете и возврате денежных средств.

12.3. Без предварительного согласия Партнера либо прямого разрешения соответствующего тарифа Специалисту запрещается:

- 12.3.1. проводить массовые мероприятия, соревнования, групповые занятия, обучение других специалистов или мероприятия, предполагающие доступ лиц, не имеющих собственного оформленного права посещения;
- 12.3.2. размещать рекламу, рекламные конструкции и материалы, осуществлять торговлю товарами, сбор денежных средств на территории Клуба, проводить рекламные акции либо коммерческие фото- и видеосъемки;
- 12.3.3. навязывать услуги посетителям, не являющимся его Клиентами, осуществлять массовые рассылки или собирать контактные данные иных посетителей;
- 12.3.4. использовать наименование, логотипы, товарные знаки Партнера, фирменное оформление Клуба способом, создающим ложное впечатление трудовых, агентских, франчайзинговых или иных отношений;
- 12.3.5. передавать свой QR-код, Учетную запись, устройство с открытым Приложением или иное средство доступа третьему лицу либо содействовать проходу лица без собственного доступа;
- 12.3.6. вмешиваться в работу инженерных систем, турникетов, камер, замков, программного обеспечения, электрических сетей, вентиляции, кондиционирования и иных технических систем;
- 12.3.7. оказывать медицинские, реабилитационные или иные лицензируемые услуги без лицензии/разрешения и без соблюдения лицензионных требований, а также использовать помещения Клуба для деятельности, для которой они объективно не предназначены.

13. Требования к здоровью, инструктаж и техника безопасности

- 13.1. Специалист обязан самостоятельно оценивать состояние своего здоровья и физическую готовность к нахождению в Клубе и использованию оборудования. При признаках заболевания, опьянения, плохом самочувствии либо иных обстоятельствах, создающих угрозу безопасности, Специалист не вправе приступать к использованию оборудования или проведению Сессии.
- 13.2. Инструктаж по технике безопасности проводится путем ознакомления Специалиста с настоящей Офертой, приложениями, материалами в Приложении для специалистов, предупреждающими надписями, инструкциями на оборудовании, информацией на Сайте и/или видеoinструктажем.
- 13.3. Акцепт Оферты, оплата Профессионального тарифа, получение QR-кода, первое посещение Клуба либо фактическое использование оборудования подтверждают ознакомление Специалиста с требованиями безопасности и принятие обязанности их соблюдать.
- 13.4. Если Специалист не понимает требования безопасного использования оборудования, порядок работы конкретного тренажера, правила соответствующей зоны либо не может определить безопасный способ выполнения действия, он обязан не приступать к нему до получения достаточной информации.
- 13.5. Правила техники безопасности в Клубе приведены в Приложении № 2 к настоящей Оферте и обязательны для Специалиста независимо от вида его профессиональной деятельности.
- 13.6. При травме, резком ухудшении состояния, пожаре, аварии или иной угрозе жизни и здоровью Специалист обязан прекратить опасные действия, принять разумные меры по обеспечению безопасности, при необходимости **вызвать экстренные службы по телефону 112** и сообщить Партнеру через доступный канал связи.
- 13.7. Партнер вправе временно ограничить доступ Специалиста при явных признаках заболевания, состояния опьянения, агрессивного поведения или иных обстоятельствах, объективно создающих угрозу безопасности.

14. Использование тренажеров и спортивного оборудования

- 14.1. Специалист обязан соблюдать Правила использования тренажеров и спортивного оборудования, приведенные в Приложении № 3 к настоящей Оферте, а также инструкции производителя и предупреждающие обозначения на конкретном оборудовании.
- 14.2. Перед использованием тренажера в собственной тренировке или в Сессии Специалист обязан убедиться в отсутствии явных признаков неисправности, правильно настроить оборудование и определить безопасный способ его применения.
- 14.3. Если Специалист ранее не работал с конкретным видом тренажера, моделью оборудования либо оборудованием конкретного производителя и не обладает достаточным пониманием принципа его работы, настройки, фиксаторов, ограничителей, аварийной остановки или иных значимых функций, он обязан до использования изучить инструкцию производителя, маркировку и предупреждающие надписи. До получения достаточного понимания Специалист не вправе использовать такое оборудование при проведении Сессии или давать Клиенту указания по его использованию.
- 14.4. Если инструкция отсутствует, повреждена, не позволяет однозначно определить безопасный порядок эксплуатации либо модель оборудования не может быть идентифицирована, Специалист обязан отказаться от использования соответствующего оборудования в Сессии и обратиться к Партнеру за информацией.
- 14.5. Специалист не вправе исходить только из внешнего сходства тренажера с ранее знакомым оборудованием, если конструкция, система фиксации, допустимая нагрузка, амплитуда или порядок безопасного использования могут отличаться.
- 14.6. При проведении Сессии Специалист обязан подбирать нагрузку, использовать страховочные устройства и иные меры безопасности в пределах своей профессиональной компетенции и не давать Клиенту указаний, создающих необоснованный риск травмы.

15. Проведение Сессий

- 15.1. Специалист самостоятельно несет профессиональную ответственность за содержание, методику, безопасность и законность оказываемой им Клиенту услуги в пределах своей компетенции и фактически принимаемого им контроля в ходе Сессии.
- 15.2. До начала Сессии Специалист обязан определить, имеются ли известные ему обстоятельства, препятствующие безопасному оказанию соответствующей услуги, сообщить Клиенту об известных существенных ограничениях и не приступать к действиям, которые очевидно выходят за пределы квалификации Специалиста или создают неоправданный риск.
- 15.3. При тренировке или иной физической нагрузке Специалист обязан разъяснять технику выполнения, разумно подбирать нагрузку с учетом известных ему ограничений Клиента, использовать необходимую страховку, контролировать выполнение упражнений в объеме, соответствующем характеру услуги, и прекратить Сессию при признаках ухудшения самочувствия либо небезопасного поведения.
- 15.4. При оказании массажа, консультационной, оздоровительной, ЛФК/АФК или иной услуги Специалист обязан соблюдать применимые к такой деятельности профессиональные, санитарные и иные обязательные требования и не использовать Клуб для действий, требующих условий, отсутствующих в соответствующей зоне.
- 15.5. Специалист отвечает за вред и иные последствия в той мере, в какой они причинены его виновными действиями или бездействием, включая ненадлежащие указания, необоснованный выбор нагрузки, отсутствие необходимой страховки или контроля, продолжение Сессии при очевидных признаках угрозы, либо оказание услуги вне своей квалификации.
- 15.6. Специалист не несет автоматически ответственность за любое действие Клиента только в силу проведения Сессии. Самостоятельные действия Клиента, совершенные вопреки ясным

указаниям Специалиста, скрывание Клиентом существенных сведений, действия вне Сессии либо обстоятельства, которые Специалист разумно не мог предотвратить, оцениваются с учетом фактической вины и причинной связи.

- 15.7. При работе с несовершеннолетним Клиентом Специалист обязан убедиться, что Клиент имеет действующий доступ в Клуб и соблюдены применимые условия клиентской Оферты Партнера, включая наличие требуемого согласия Законного представителя.
- 15.8. В течение Сессии с несовершеннолетним Клиентом Специалист обязан обеспечивать непосредственный контроль в тренировочной зоне с учетом возраста, физических возможностей и характера занятия.
- 15.9. Подробные правила проведения Сессий, взаимодействия с Клиентом и распределения ответственности установлены Приложением № 4 к настоящей Оферте.

16. Расчеты с Клиентами

- 16.1. Специалист осуществляет профессиональную деятельность самостоятельно, от своего имени, на свой риск и за свой счет. Договор не является трудовым договором: Специалист не включается в штат Партнера, ему не устанавливаются должность, заработная плата, рабочее время, отпуск, обязательный график, гарантированный объем работы и иные трудовые гарантии.
- 16.2. Настоящая Оферта заключается Специалистом исключительно в связи с осуществлением им самостоятельной деятельности, направленной на получение дохода. Услуги Партнера по настоящей Оферте не приобретаются Специалистом для личных, семейных, домашних или иных бытовых нужд.
- 16.3. Специалист обязан на протяжении срока Договора иметь статус индивидуального предпринимателя либо плательщика налога на профессиональный доход и самостоятельно исполнять обязанности по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам, применимым к его деятельности.
- 16.4. Расчеты за профессиональные услуги Специалиста осуществляются непосредственно между Специалистом и Клиентом, если иное прямо не установлено отдельными платежными условиями. Партнер по настоящей редакции Оферты не принимает оплату за услуги Специалиста, не удерживает комиссию с таких расчетов и не выступает платежным агентом или представителем Специалиста.
- 16.5. Специалист самостоятельно оформляет отношения с Клиентами, принимает оплату и выдает кассовые чеки, чеки налога на профессиональный доход либо иные документы в соответствии со своим налоговым режимом.
- 16.6. Если в Приложении реализован встроенный прием оплаты за услуги Специалиста, такой функционал применяется на основе платежных и юридических условий, предусмотренных интерфейсом Приложения.

17. Личные вещи и шкафчики

- 17.1. Специалист обязан самостоятельно обеспечивать сохранность личных вещей, документов, денежных средств, мобильных устройств и иных предметов, находящихся при нем в Клубе.
- 17.2. При наличии свободных шкафчиков Специалист вправе временно пользоваться шкафчиком только на период фактического нахождения в Клубе. Предоставление шкафчика не является договором хранения и не означает принятия Партнером вещи под охрану.
- 17.3. Запрещается оставлять вещи в шкафчике после окончания посещения, передавать ключ, код или иное средство доступа к шкафчику третьим лицам либо использовать шкафчик для хранения запрещенных, опасных или скоропортящихся предметов.
- 17.4. Партнер не отвечает за утрату или повреждение имущества Специалиста, если вред не вызван виновными действиями или бездействием Партнера.

18. Ограничение и приостановление доступа

- 18.1. Партнер вправе временно ограничить доступные в Приложении функции Специалиста, отображение Профиля, возможность новых записей, доступ к отдельным функциям Приложения либо физический доступ в Клуб при наличии оснований, предусмотренных настоящей Офертой.
- 18.2. Основаниями для ограничения, в частности, являются: задолженность; окончание срока действия Профессионального тарифа; утрата статуса индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход; истечение срока действия документов, сведения о которых учитывались при Предварительном допуске; нарушение Правил Клуба или требований безопасности; неправомерное использование персональных данных; передача средств доступа; проведение Сессии с лицом без собственного доступа; обоснованная жалоба Клиента; создание непосредственной угрозы жизни, здоровью или имуществу.
- 18.3. Ограничение доступа может применяться без прекращения Договора на период, необходимый для устранения нарушения, проверки обстоятельств или восстановления условий, которые являлись обязательными для Предварительного допуска и дальнейшего осуществления профессиональной деятельности в Клубе.
- 18.4. Если ограничение вызвано нарушением Специалиста, неоплатой, отсутствием обязательных документов или иными обстоятельствами на его стороне, такой период не продлевает оплаченный период и не образует обязанности Партнера предоставить компенсацию, если иное не предусмотрено законом.
- 18.5. При угрозе жизни, здоровью, безопасности Клуба или правам третьих лиц Партнер вправе ограничить доступ немедленно с последующим уведомлением Специалиста доступным способом.
- 18.6. Блокировка либо удаление Учетной записи в Приложении Правообладателем и прекращение Договора с Партнером являются самостоятельными юридическими событиями. Блокировка Приложения сама по себе не прекращает Договор, если иное не вытекает из настоящей Оферты, но может объективно препятствовать техническому доступу.

19. Прекращение Договора, перерасчет и возврат денежных средств

- 19.1. Специалист вправе в любое время отказаться от дальнейшего исполнения Договора путем действия, предусмотренного Приложением для специалистов, либо направления уведомления Партнеру на info@dobrozal.ru или иным способом, позволяющим идентифицировать Специалиста и содержание волеизъявления.
- 19.2. Партнер вправе немотивированно отказаться от дальнейшего исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в любое время, уведомив Специалиста через Приложение, электронную почту, SMS, мессенджер либо иной доступный канал. Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении, а при отсутствии такой даты – с момента доведения уведомления до Специалиста либо прекращения доступа, если оно произошло позднее.
- 19.3. Если отказ Партнера не связан с нарушением Специалиста, стоимость услуг подлежит перерасчету за фактически предоставленный период доступа и фактически оказанные услуги. Положительная разница между уплаченной суммой и стоимостью фактически оказанных услуг возвращается Специалисту.
- 19.4. Если тарифом не установлен иной заранее раскрытый порядок, стоимость фактически предоставленного доступа при перерасчете определяется пропорционально количеству календарных дней с даты начала оплаченного периода по дату прекращения Договора включительно исходя из фактически уплаченной Специалистом стоимости соответствующего периода без учета предоставленной скидки.

- 19.5. При прекращении Договора вследствие существенного нарушения Специалистом условий Оферты Партнер вправе в одностороннем порядке удержать стоимость фактически предоставленных услуг, задолженности, сумму причиненного ущерба и иные встречные требования.
- 19.6. Если прекращение Договора обусловлено обстоятельствами, за которые отвечает Партнер, перерасчет производится с учетом периода фактической невозможности использования оплаченного доступа.
- 19.7. Заявление о возврате должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Специалиста, соответствующий платеж и основание возврата. Возврат производится тем же способом, которым была произведена оплата, если это технически возможно, либо по иным реквизитам Специалиста.
- 19.8. Возврат положительного остатка производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Партнером заявления и необходимых реквизитов.
- 19.9. При прекращении Договора рекуррентный платеж подлежит отключению. Специалист обязан самостоятельно проверить статус привязанной карты в Приложении и при необходимости направить дополнительное заявление Партнеру.
- 19.10. Существенным нарушением, дающим Партнеру основание для немедленного прекращения Договора, в частности, признаются: передача доступа третьим лицам; проведение в Клуб лиц без собственного доступа; утрата обязательного статуса или документов; оказание запрещенных или незаконных услуг; повторное (2 и более) нарушение техники безопасности; причинение ущерба; агрессивное поведение; неправомерная обработка данных Клиентов; предоставление недостоверных документов; создание угрозы жизни или здоровью; появление в Клубе в алкогольном или наркотическом опьянении.

20. Ответственность

- 20.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
- 20.2. Специалист самостоятельно отвечает перед Клиентом за содержание, качество, безопасность и законность своей профессиональной услуги, соблюдение обязательных требований к соответствующему виду деятельности и причиненный по его вине вред.
- 20.3. Специалист обязан возместить Партнеру документально подтвержденный ущерб имуществу Клуба и иные убытки, причиненные нарушением Специалистом закона, настоящей Оферты, Правил Клуба, требований безопасности.
- 20.4. Если вред имуществу Клуба причинен Клиентом в ходе Сессии, ответственность Специалиста перед Партнером определяется с учетом его собственных виновных действий или бездействия, в том числе данных им указаний либо ненадлежащего профессионального контроля. Сам факт проведения Сессии не создает безусловной ответственности Специалиста за любое действие Клиента.
- 20.5. Партнер не отвечает по обязательствам Специалиста перед Клиентами, не гарантирует количество Клиентов, размер дохода, спрос на услуги, явку Клиентов или достижение результата профессиональной деятельности Специалиста.
- 20.6. Партнер не несет ответственности за временную недоступность Приложения, Интернета, мобильной связи, операционной системы, магазина приложений, внешней платежной системы или иных сервисов третьих лиц, если такая недоступность возникла не по вине Партнера. При этом вопросы оплаченного физического доступа разрешаются по правилам настоящей Оферты.
- 20.7. Специалист несет ответственность за сохранность средств доступа и действия, совершенные с использованием его Учетной записи, до момента надлежащего уведомления о компрометации, если не докажет отсутствие своей вины.

- 20.8. Ограничения и распределение ответственности, предусмотренные настоящей Офертой, применяются только в той мере, в какой они не противоречат императивным нормам законодательства Российской Федерации.
- 20.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы при наличии установленных законом признаков чрезвычайности и непредотвратимости и причинной связи с невозможностью исполнения.

21. Видеонаблюдение, электронные сообщения и юридически значимые действия

- 21.1. В помещениях тренажерных залов, входных группах, коридорах, зонах общего пользования, у турникетов и иных местах, где это допустимо законом и назначением помещения, могут использоваться видеокамеры. Видеонаблюдение применяется для контроля доступа, обеспечения безопасности, защиты имущества, расследования инцидентов, проверки нарушений и урегулирования споров.
- 21.2. Партнер вправе использовать данные турникетов, журналы проходов, записи видеонаблюдения и иные технические сведения в целях исполнения Договора и защиты своих прав с соблюдением требований законодательства.
- 21.3. Стороны признают юридическую силу действий, совершенных Специалистом в Приложении для специалистов, включая регистрацию, акцепт документов, выбор и оплату тарифа, запись, изменение Профиля, отключение рекуррентной оплаты и направление обращений, если применяемый способ позволяет достоверно определить Специалиста и содержание действия.
- 21.4. Уведомления и сообщения могут направляться через Приложение, push-уведомления, SMS, электронную почту, мессенджеры или иные указанные Специалистом каналы. Специалист обязан поддерживать контактные данные в актуальном состоянии.
- 21.5. Риск неполучения сообщения вследствие неверных контактных данных, отключения уведомлений, недоступности устройства или канала связи несет Специалист, если Партнер направил сообщение по последним предоставленным реквизитам и действовал разумно.
- 21.6. Действия Специалиста в Приложении могут фиксироваться техническими средствами Правообладателя и Партнера, включая дату, время, технические идентификаторы и содержание совершенного действия, в пределах, допускаемых законодательством и соответствующими документами.

22. Изменение Оферты и иных документов

- 22.1. Партнер вправе изменять настоящую Оферту, Правила Клуба, приложения, Профессиональные тарифы и иные обязательные документы путем публикации актуальной редакции на Сайте, в Приложении либо иным доступным способом.
- 22.2. Изменения стоимости и иных коммерческих условий применяются к будущим расчетным периодам и не уменьшают уже оплаченный объем доступа.
- 22.3. Изменения правил техники безопасности, эксплуатации оборудования, санитарных и иных требований, направленные на предотвращение вреда, могут применяться к действующему периоду с момента доведения их до Специалиста, если характер изменения требует немедленного соблюдения.
- 22.4. Продолжение использования профессионального доступа после предоставления Специалисту возможности ознакомиться с новой редакцией Оферты может означать принятие изменений, если характер изменений и законодательство не требуют отдельного явно выраженного согласия.
- 22.5. Если для изменения требуется отдельный акцепт, он оформляется путем нажатия кнопки, установки отметки, оплаты следующего периода либо совершения иного однозначного действия, прямо указанного Партнером.

23. Претензии и разрешение споров

- 23.1. Обращения и претензии по вопросам Предварительного допуска, Профессионального тарифа, профессионального доступа в Клуб, возврата, перерасчета, Правил Клуба, безопасности и иных действий Партнера направляются через доступный функционал Приложения, по адресу info@dobrozal.ru либо по почтовому адресу Партнера.
- 23.2. Обращение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать Специалиста, описание обстоятельств, заявленное требование и при наличии – подтверждающие документы.
- 23.3. Вопросы технической работы Приложения, не относящиеся к услугам Партнера, могут адресоваться правообладателю Приложения – ООО «Ворлдкэшбокс» по каналам поддержки, указанным в Пользовательском соглашении и Приложении.
- 23.4. Стороны стремятся урегулировать разногласия путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается в суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными законодательством Российской Федерации с учетом статуса сторон и характера спора.

24. Заключительные положения и реквизиты Партнера

- 24.1. Все приложения к настоящей Оферте являются ее неотъемлемой частью. Акцепт Оферты означает принятие приложений, Правил Клуба, обязательных инструкций и иных документов Партнера, указанных в Оферте или доведенных до Специалиста в предусмотренном порядке.
- 24.2. В части использования Приложения для специалистов Специалист обязан соблюдать Пользовательское соглашение ООО «Ворлдкэшбокс». При противоречии документов отношения Специалиста с Партнером по доступу в Клуб регулируются настоящей Офертой, а отношения по предоставлению и использованию программного обеспечения – Пользовательским соглашением ООО «Ворлдкэшбокс».
- 24.3. Недействительность или неисполнимость отдельного положения Оферты не влечет недействительность остальных положений.
- 24.4. Во всем, что прямо не урегулировано Офертой, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 24.5. Актуальная редакция Оферты и обязательных документов Клуба размещается по адресу <https://dobrozal.ru/doc> и/или доводится через Приложение для специалистов.

24.6. Реквизиты Партнера:

Индивидуальный предприниматель Мацкова Александра Сергеевна;

ОГРНИП 323253600018625; ИНН 254009880989;

Адрес регистрации: 692768, Приморский край, Надеждинский район, п. Зима Южная, ул. Терентьева, д. 1/2;

Почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, Приморский край, ул. Толстого, д. 32а, офис 308;

Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва;

р/с 40802810520020005616;

к/с 30101810900000000770;

БИК 040813770;

Телефон: +7 953 204-10-84;

e-mail: info@dobrozal.ru

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Настоящее приложение определяет порядок подключения, исполнения и отключения рекуррентных платежей при оплате услуг Партнера. Приложение является неотъемлемой частью Оферты и применяется ко всем тарифам, по которым Партнер предоставляет возможность автоматического списания денежных средств.

Для целей настоящего приложения используются следующие дополнительные термины:

«Банковская карта» – расчетная или кредитная карта, которая может быть использована Держателем карты для оплаты услуг;

«Банк-эмитент» – кредитная организация, выпустившая Банковскую карту;

«Процессинговый центр» – участник платежной инфраструктуры, обеспечивающий обработку операций по Банковским картам;

«Держатель карты» – лицо, дающее распоряжение Банку-эмитенту на перевод денежных средств с Банковской карты в пользу Партнера.

1. Общие положения

- 1.1. Рекуррентный платеж применяется для регулярной оплаты Профессионального тарифа, его продления или иной услуги, если такая возможность доступна на Сайте, в Приложении для специалистов или платежном интерфейсе.
- 1.2. Подключение рекуррентного платежа является добровольным. Специалист вправе выбрать иной доступный способ оплаты, если такой способ предусмотрен Партнером для соответствующего тарифа.
- 1.3. Дополнительная плата Партнера за подключение рекуррентного платежа не взимается, если иное прямо не указано в условиях тарифа. Комиссии банка, платежной системы или оператора связи могут взиматься по правилам соответствующих организаций.
- 1.4. Расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации.

2. Подключение рекуррентного платежа

- 2.1. Рекуррентный платеж подключается путем ввода данных банковской карты в защищенной платежной форме, подтверждения операции одноразовым кодом, прохождения 3-D Secure или иной процедуры аутентификации, а также путем проставления отметки о согласии с условиями автоматических списаний либо совершения иного предусмотренного платежным интерфейсом действия.
- 2.2. Подключение может подтверждаться вводом SMS-кода, прохождением 3-D Secure, нажатием кнопки оплаты, установкой отметки согласия, сохранением карты в Приложении для специалистов, удаленным подтверждением в платежном интерфейсе или иным технически эквивалентным способом.
- 2.3. Совершая первое списание и/или подключая банковскую карту, Специалист и Держатель карты дают заранее данный акцепт на последующие списания в пользу Партнера без повторного ввода реквизитов карты и без дополнительного подтверждения каждой операции в размере и с периодичностью, установленными выбранным тарифом.
- 2.4. Специалист подтверждает, что является законным Держателем банковской карты либо использует карту с согласия ее Держателя, а введенные платежные данные являются достоверными.

- 2.5. Партнер не хранит полный номер банковской карты, срок действия, CVC/CVV-код и иные платежные реквизиты, если такие сведения обрабатываются банком-эквайером, платежным агрегатором или процессинговым центром. Партнер вправе хранить технический идентификатор карты, маскированный номер, последние цифры карты и сведения, необходимые для учета платежей.

3. Порядок списания

- 3.1. Списание производится в размере стоимости выбранного Профессионального тарифа, его продления или иной услуги, указанной в Приложении для специалистов, на Сайте или в платежном интерфейсе на дату списания.
- 3.2. Дата и периодичность списания определяются выбранным тарифом. Если тариф предусматривает ежемесячную оплату, списание может производиться в дату окончания оплаченного периода, в день, предшествующий началу нового периода, либо в иной день, заранее указанный в платежном интерфейсе.
- 3.3. Если списание не удалось, Партнер вправе повторить запрос на списание в последующие дни, уведомить Специалиста о необходимости оплаты, ограничить доступ до поступления оплаты либо прекратить продление тарифа.
- 3.4. Невозможность списания по причинам, не зависящим от Партнера, не освобождает Специалиста от обязанности оплатить услуги, если доступ был фактически предоставлен или тариф был продлен на основании настроенного платежа.
- 3.5. Партнер не гарантирует возможность проведения операции по банковской карте, поскольку проведение операции зависит от банка-эмитента, платежной системы, процессингового центра, лимитов карты, достаточности средств и иных обстоятельств вне контроля Партнера.

4. Отключение рекуррентного платежа

- 4.1. Специалист вправе отключить рекуррентный платеж путем удаления привязанной карты в Приложении или личном кабинете, направления заявления на e-mail info@dobrozal.ru, направить письменное заявление по почтовому адресу Партнера либо иным доступным способом, прямо предусмотренным платежным интерфейсом.
- 4.2. Заявление об отключении должно содержать данные, позволяющие идентифицировать Специалиста, его номер телефона, соответствующий тариф и привязанную карту. Партнер не вправе требовать CVC/CVV-код или полный номер банковской карты.
- 4.3. Отключение рекуррентного платежа прекращает будущие автоматические списания, но не прекращает автоматически действующий Договор и не освобождает от оплаты уже оказанных услуг, задолженности или услуг, доступ к которым был предоставлен до отключения.
- 4.4. При прекращении Договора рекуррентный платеж подлежит отключению. Специалист обязан самостоятельно проверить статус привязанной карты в Приложении и при необходимости направить Партнеру дополнительное заявление.

5. Возврат денежных средств по рекуррентным платежам

- 5.1. Если денежные средства списаны после надлежащего отключения рекуррентного платежа или после прекращения Договора при отсутствии иного законного основания, Специалист вправе направить заявление о возврате.
- 5.2. Возврат производится в порядке и сроки, предусмотренные разделом 19 Оферты, как правило, на банковскую карту, с которой произведено списание.
- 5.3. Если спорное списание связано с тем, что заявление об отключении не позволяло идентифицировать плательщика, было направлено по ненадлежащему адресу, не поступило Партнеру или было получено после даты списания, вопрос о возврате разрешается с учетом времени поступления заявления, фактического предоставления доступа и иных обстоятельств.

6. Ответственность и уведомления

- 6.1. Специалист самостоятельно контролирует достаточность денежных средств, лимиты карты, срок действия карты, отсутствие блокировок и корректность подключенного способа оплаты.
- 6.2. Партнер вправе направлять уведомления о подключении, списании, неуспешном списании, задолженности, отключении карты, изменении стоимости тарифа и прекращении доступа через Приложение, SMS, e-mail, мессенджер или иные контактные данные.
- 6.3. Споры, связанные с рекуррентными платежами, разрешаются в порядке, предусмотренном Офертой.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КЛУБЕ

Настоящие Правила обязательны для Специалиста при любом нахождении на территории Клуба, а в период проведения Сессии Специалист обязан также принимать разумные профессиональные меры к соблюдению применимых требований его Клиентом.

Учитывая формат самообслуживания, **Специалист обязан проявлять повышенную осторожность, самостоятельно контролировать состояние своего здоровья и учитывать отсутствие постоянного персонала, способного немедленно оказать помощь.**

1. Общие требования безопасности

- 
- 1.1. К профессиональной деятельности в Клубе допускается Специалист, прошедший Предварительный допуск, акцептовавший Оферту и настоящие Правила и имеющий действующий Профессиональный тариф, если он требуется для соответствующего доступа.
 - 1.2. Перед использованием оборудования Специалисту рекомендуется учитывать состояние собственного здоровья. При хронических заболеваниях, травмах, беременности, перенесенных операциях или иных ограничениях использование оборудования допускается только при отсутствии медицинских противопоказаний.
 - 1.3. Запрещается посещать Клуб и проводить Сессии при плохом самочувствии, повышенной температуре, головокружении, боли в груди, одышке, тошноте, признаках инфекционного заболевания, обострении хронического заболевания, травме, алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.
 - 1.4. При самостоятельной тренировке Специалист обязан соблюдать принцип постепенности нагрузки и не выполнять действия, безопасность которых он не может объективно оценить.
 - 1.5. До начала использования оборудования Специалист обязан изучить предупреждающие надписи, инструкции производителя, настоящие Правила и применимые материалы Партнера.
 - 1.6. При проведении Сессии Специалист обязан учитывать известные ему ограничения Клиента и прекращать небезопасное упражнение или процедуру при возникновении обстоятельств, создающих очевидную угрозу.

2. Одежда, обувь и личная гигиена

- 
- 
- 2.1. Посещение тренировочных зон допускается в чистой спортивной одежде и сменной спортивной обуви, обеспечивающей устойчивость, фиксацию стопы и безопасность, если характер конкретной разрешенной Сессии не предполагает иной формы одежды.
 - 2.2. При выполнении упражнений запрещается заниматься босиком, в носках без обуви, в уличной обуви, обуви на каблуках, сланцах, обуви с открытой пяткой или иной обуви, создающей риск травмы.
 - 2.3. Рекомендуется использовать индивидуальное полотенце при работе на тренажерах и скамьях. После использования оборудования необходимо соблюдать установленные Партнером правила обработки контактных поверхностей.
 - 2.4. Запрещается использовать вещества, создающие скользкие поверхности, загрязняющие оборудование или создающие существенные неудобства другим посетителям.
 - 2.5. В тренировочной зоне запрещаются употребление алкоголя, курение, использование электронных сигарет и прием пищи, кроме воды и спортивного питания в допустимой форме.

3. Поведение в Клубе

- 3.1. Специалист обязан вести себя уважительно, не мешать другим посетителям, не создавать шум, конфликтные ситуации и угрозу безопасности.
-  3.2. Запрещается бегать по Клубу вне предусмотренной тренировочной активности, толкаться, использовать оборудование в игровой форме, блокировать проходы, эвакуационные выходы и зоны перед тренажерами.
-  3.3. Запрещается самостоятельно менять настройки инженерных систем, открывать служебные помещения, вмешиваться в работу турникетов, камер, электросетей, вентиляции, кондиционирования, аудиооборудования и программного обеспечения.
- 3.4. Фото- и видеосъемка допускается без нарушения прав и частной жизни других посетителей. Профессиональная, рекламная или коммерческая съемка допускается только с предварительного согласия Партнера.
-  3.5. Запрещается закрывать, поворачивать, отключать, повреждать камеры видеонаблюдения либо иным способом препятствовать их работе.
- 3.6. Запрещается проносить оружие, колюще-режущие предметы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, токсичные и иные опасные вещества.

4. Действия при ухудшении самочувствия, травме или аварии

- 4.1. При появлении боли, головокружения, слабости, тошноты, нарушения дыхания, сердцебиения, потери координации или иных тревожных симптомов необходимо немедленно прекратить соответствующие действия.
- 4.2. При травме, критическом состоянии, угрозе жизни или здоровью необходимо **вызвать экстренные службы по телефону 112** и, по возможности, сообщить Партнеру по телефону, через Приложение для специалистов или иной доступный канал связи.
- 4.3. При обнаружении неисправности оборудования, повреждения покрытия, разлитой жидкости, запаха дыма, возгорания, затопления, повреждения электропроводки или иного опасного обстоятельства необходимо прекратить использование соответствующей зоны, предупредить находящихся рядом лиц и сообщить Партнеру.
- 4.4. При сигнале пожарной тревоги или иной эвакуации необходимо прекратить Сессию, оставить оборудование в безопасном положении, покинуть помещение по ближайшему эвакуационному выходу и следовать указаниям экстренных служб или представителей Партнера.

5. Особенности самообслуживания

- 5.1. Специалист понимает, что в Клубе может отсутствовать сотрудник, способный немедленно оказать помощь, проконсультировать по технике упражнения или проконтролировать выполнение подхода.
- 5.2. Если упражнение требует страховки, сложной техники, работы с максимальным весом, помощи при снятии снаряда или постоянного контроля, Специалист обязан обеспечить необходимые меры безопасности либо отказаться от выполнения такого упражнения.
-  5.3. Не допускается выполнение опасных упражнений в одиночку, если при неудачном выполнении лицо не сможет безопасно завершить упражнение, освободиться от снаряда или вызвать помощь.
- 5.4. Проводя Сессию, Специалист обязан в пределах своей профессиональной услуги контролировать безопасность Клиента, не создавать помех другим посетителям и не занимать оборудование сверх разумного времени.

6. Ответственность за нарушение правил безопасности

- 6.1. Нарушение настоящих Правил является основанием для ограничения доступа, прекращения Договора и взыскания причиненного ущерба в случаях и пределах, предусмотренных Офертой и законодательством.
- 6.2. Специалист несет риск последствий собственных нарушений Правил, игнорирования предупреждений и выполнения действий без достаточного понимания их безопасного порядка.
- 6.3. При проведении Сессии ответственность Специалиста за действия Клиента определяется в той мере, в какой нарушение связано с указаниями Специалиста, его виновным бездействием либо ненадлежащим профессиональным контролем.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Настоящие Правила устанавливают обязательный порядок использования тренажеров, свободных весов, кардиооборудования, спортивного инвентаря и иного оборудования Клуба Специалистом, в том числе при проведении Сессий с Клиентами.

Правила применяются совместно с Офертой и Правилами техники безопасности.

1. Общие правила использования оборудования

- 
- 1.1. Перед использованием любого тренажера необходимо визуально проверить его состояние: отсутствие явных повреждений, надежность креплений, наличие фиксаторов, исправность тросов, рукояток, сидений, спинок, стопоров и иных элементов.
 - 1.2. Запрещается использовать оборудование при наличии признаков неисправности, повреждения, постороннего шума, люфта, износа троса, отсутствия фиксатора, повреждения обивки, неустойчивости, запаха гари или иных признаков небезопасной работы.
 - 1.3. О любой неисправности необходимо немедленно сообщить Партнеру через Приложение, телефон, электронную почту или иной доступный канал связи и прекратить использование оборудования до устранения неисправности.
 - 1.4. Оборудование разрешается использовать только по целевому назначению и в соответствии с конструкцией тренажера, инструкциями производителя, предупреждающими надписями и настоящими Правилами.
- 
- 1.5. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать, смазывать, модифицировать, перемещать стационарные тренажеры, снимать защитные кожухи, стопоры, фиксаторы и иные элементы безопасности.
 - 1.6. В Клубе могут использоваться тренажеры и спортивное оборудование производителей **Hasttings** <https://hasttings.ru/> и **SPIRIT** <https://spiritfitness.ru/>, а также оборудование иных производителей по усмотрению Партнера.
 - 1.6.1. Инструкции по эксплуатации тренажеров **Hasttings** размещены по адресу:
<https://hasttings.ru/service/instructions/>
 - 1.6.2. Инструкции по эксплуатации тренажеров **SPIRIT** размещены по адресам:
<https://spiritfitness.ru/>
<https://hasttings.ru/service/instructions/>
<https://magazin-velotrenazherov.ru/instructions/spirit-fitness/>
<https://eleptika.ru/instructions/spirit-fitness/>
- Указанные ссылки приведены для удобства; при использовании конкретного тренажера необходимо также учитывать инструкцию, предупреждающие обозначения, маркировку и технические характеристики, размещенные на самом оборудовании.

2. Незнакомое оборудование, модели и производители

- 2.1. Если Специалист ранее не работал с конкретным видом тренажера, моделью либо оборудованием конкретного производителя, он обязан до его использования изучить доступную

инструкцию, маркировку, систему настройки, ограничения нагрузки, фиксаторы, стопоры, страховочные элементы и порядок аварийной остановки.

- 2.2. До получения достаточного понимания безопасной эксплуатации Специалист не вправе использовать такое оборудование в Сессии, демонстрировать на нем упражнение Клиенту либо давать Клиенту указания по его настройке и использованию.
- 2.3. Внешнее сходство оборудования с ранее знакомым тренажером не освобождает Специалиста от проверки особенностей конкретной модели, если конструкция, амплитуда, допустимая нагрузка, система фиксации или порядок аварийной остановки могут отличаться.
- 2.4. Если инструкция отсутствует, повреждена, содержит неоднозначные сведения либо модель тренажера не может быть определена с достаточной уверенностью, Специалист обязан отказаться от его использования до получения необходимой информации от Партнера или производителя.
- 2.5. При выборе оборудования для Клиента Специалист обязан учитывать не только общий тип упражнения, но и конструктивные особенности конкретного тренажера, рост и антропометрические параметры Клиента, положение суставов, допустимую амплитуду и иные факторы безопасности.

3. *Настройка тренажеров и выбор нагрузки*

- 3.1. Перед началом упражнения необходимо настроить сиденье, спинку, валики, ограничители, рукоятки и амплитуду движения под антропометрические параметры лица, выполняющего упражнение.
- 3.2. Нагрузка должна увеличиваться постепенно. При освоении нового упражнения или нового оборудования необходимо начинать с минимального либо заведомо безопасного сопротивления и контролируемой амплитуды.
- 3.3. Запрещается резко отпускать грузоблок, бросать рукоятки, ударять плитами грузоблока друг о друга, использовать неконтролируемые инерционные рывки и выполнять упражнение с амплитудой, выходящей за безопасные пределы.
- 3.4. Пальцы, волосы, одежду, шнурки, полотенца, телефон и иные предметы необходимо держать вдали от движущихся частей тренажеров, грузоблоков, тросов, роликов, шарниров и мест фиксации.
- 3.5. При проведении Сессии Специалист обязан проверить базовые настройки тренажера для Клиента до начала рабочего подхода, если соответствующая проверка входит в разумный объем профессионального контроля для данной услуги.

4. *Свободные веса, штанги, гантели и стойки*

- 4.1. При работе со штангой необходимо использовать замки, если конструкция упражнения и оборудования предполагает их применение. Диски должны быть надежно закреплены и подобраны симметрично.
- 4.2. Разбор штанги производится попеременно с обеих сторон, чтобы избежать перевешивания грифа, падения дисков или опрокидывания штанги.
- 4.3. Запрещается бросать гантели, гири, диски, грифы и иные свободные веса на пол, скамьи, стойки или тренажеры, кроме специально обозначенных зон и оборудования, прямо предназначенных для такого использования.
- 4.4. При выполнении жима лежа, приседаний, жима стоя, упражнений с тяжелыми весами или упражнений до отказа необходимо использовать страховочные ограничители, силовую раму, помощь Специалиста/страхующего лица либо иной безопасный способ страховки. При отсутствии безопасной страховки упражнение выполнять запрещается.
- 4.5. После выполнения упражнения необходимо вернуть гантели, диски, грифы, замки, коврики и иной инвентарь на предназначенные места, соблюдая маркировку веса и порядок хранения.

5. Кардиооборудование

- 5.1. Перед началом работы на беговой дорожке, эллиптическом тренажере, велотренажере, степпере или ином кардиооборудовании необходимо ознакомиться с панелью управления, кнопкой аварийной остановки и порядком безопасного схода.
- 5.2. Начинать тренировку следует с минимальной скорости и нагрузки. Увеличение скорости, угла наклона и сопротивления должно осуществляться постепенно.
-  5.3. Запрещается сходить с движущейся беговой дорожки, вставать на боковые элементы без снижения скорости, отвлекаться на телефон, поворачиваться спиной по ходу движения и выполнять действия, не предусмотренные конструкцией оборудования.
- 5.4. При потере равновесия, ухудшении самочувствия или техническом сбое необходимо воспользоваться аварийной остановкой, поручнями и прекратить тренировку.

6. Скамьи, рамы, блочные и рычажные тренажеры

- 6.1. Перед использованием скамьи необходимо убедиться в надежной фиксации угла наклона, устойчивости ножек и отсутствии повреждений.
- 6.2. При работе в силовой раме, машине Смита или аналогичном оборудовании необходимо установить страховочные упоры на безопасную высоту до начала упражнения.
- 6.3. При использовании блочных тренажеров необходимо вставлять фиксатор веса полностью, не менять вес во время движения груза, не дергать трос и не находиться в плоскости возможного движения рукоятки или троса.
-  6.4. Запрещается садиться, вставать или опираться на элементы тренажера, не предназначенные для этого, а также использовать оборудование одновременно несколькими лицами, если конструкция не предусматривает такой режим.

7. Равный доступ, чистота и порядок

-  7.1. Запрещается резервировать тренажеры, оставлять полотенца, бутылки, сумки или иные предметы на оборудовании с целью занять его на длительное время.
- 7.2. Во время отдыха между подходами оборудование по возможности должно освобождаться по разумной просьбе другого посетителя, если это не нарушает безопасность и логику проводимой Сессии.
- 7.3. После использования оборудования необходимо удалить следы пота, убрать инвентарь на место и оставить тренажер в безопасном положении.
-  7.4. Запрещается размещать сумки, бутылки, телефоны и иные предметы в проходах, под ногами, на движущихся частях тренажеров или в местах, где они могут стать причиной падения или повреждения оборудования.
- 7.5. Специалист обязан организовывать Сессию так, чтобы Клиент не блокировал проходы и оборудование и не создавал неоправданных помех другим посетителям.

8. Ответственность за нарушение правил использования оборудования

- 8.1. Использование оборудования с нарушением настоящих Правил является основанием для ограничения доступа, прекращения Договора и взыскания ущерба.
- 8.2. Специалист обязан возместить ущерб, причиненный поломкой, повреждением, загрязнением, утратой или неправильным использованием оборудования по его вине.
- 8.3. Если оборудование подлежит ремонту, размер ущерба определяется исходя из стоимости ремонта и необходимых связанных расходов. Если ремонт невозможен или экономически нецелесообразен, применяются правила возмещения реального ущерба по законодательству Российской Федерации.

- 8.4. За действия Клиента в ходе Сессии Специалист отвечает перед Партнером в той мере, в какой нарушение настоящих Правил связано с указаниями Специалиста, его виновным бездействием или ненадлежащим профессиональным контролем.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ С КЛИЕНТОМ

Настоящие Правила применяются ко всем видам Сессий, разрешенным Партнером на территории Клуба, включая тренировки, консультации, массаж, занятия ЛФК/АФК и иные самостоятельные профессиональные услуги Специалиста. Конкретный объем обязанностей определяется характером услуги, квалификацией Специалиста и требованиями законодательства.

1. До начала Сессии

- 1.1. Специалист обязан убедиться, что Клиент имеет собственное действующее право доступа в соответствующий Клуб. Средства доступа Специалиста не могут использоваться для прохода Клиента.
- 1.2. Специалист обязан согласовать с Клиентом содержание и стоимость собственной услуги, а также довести сведения об ограничениях, подготовке и иных существенных условиях.
- 1.3. В разумном объеме, соответствующем виду услуги, Специалист обязан выяснить у Клиента сведения, без которых невозможно безопасно определить содержание Сессии. При необходимости обработки сведений о здоровье Специалист обязан обеспечить самостоятельное законное основание такой обработки.
- 1.4. Если Клиент сообщает о состоянии, травме, симптоме или ином обстоятельстве, при котором Специалист не может разумно оценить безопасность услуги в пределах своей компетенции, Специалист обязан отказаться от соответствующего действия и при необходимости рекомендовать Клиенту обратиться к врачу или иному надлежащему специалисту.

2. Проведение тренировок и занятий с физической нагрузкой

- 2.1. Специалист обязан объяснять Клиенту безопасную технику упражнения, настройки оборудования и порядок прекращения упражнения при возникновении опасности.
- 2.2. Нагрузка подбирается постепенно, с учетом заявленной цели занятия, известного уровня подготовки, возраста, известных ограничений и фактической реакции Клиента.
- 2.3. Специалист обязан использовать страховку, ограничители, безопасную расстановку инвентаря и иные меры, которые разумно необходимы с учетом конкретного упражнения.
- 2.4. При признаках боли, головокружения, нарушения координации, необычной одышки, потери контроля, выраженного утомления или иной угрозы Сессия в соответствующей части должна быть немедленно прервана.
- 2.5. Специалист не вправе побуждать Клиента продолжать упражнение, если имеются объективные признаки небезопасности, даже если Клиент самостоятельно настаивает на продолжении.
- 2.6. Если Специалист не знаком с конкретным оборудованием в объеме, достаточном для безопасной профессиональной работы, применяются специальные ограничения Приложения № 3 к Оферте.

3. Иные профессиональные услуги

- 3.1. Массаж, консультации, ЛФК/АФК, оздоровительные и иные услуги проводятся только в пределах квалификации Специалиста и только в зонах Клуба, пригодных и разрешенных Партнером для соответствующего формата.
- 3.2. Специалист не вправе позиционировать услугу как медицинскую, ставить диагноз, назначать лечение либо осуществлять иную медицинскую деятельность, если у него отсутствуют предусмотренные законом основания и условия для такой деятельности.

- 3.3. Если для соответствующей услуги требуются специальные санитарные условия, оборудование, расходные материалы, лицензия, регистрация медицинского изделия либо иные обязательные условия, Специалист самостоятельно обеспечивает их наличие и не вправе проводить услугу в Клубе при их отсутствии.
- 3.4. Специалист обязан прекращать процедуру или консультационное взаимодействие при выявлении обстоятельств, при которых продолжение в рамках его компетенции небезопасно или незаконно.

4. *Несовершеннолетние Клиенты*

- 4.1. Сессия с несовершеннолетним Клиентом допускается только при соблюдении действующих условий клиентской Оферты Партнера и наличии требуемого согласия Законного представителя.
- 4.2. Специалист до начала Сессии обязан проверить наличие у несовершеннолетнего действующего доступа и отсутствие очевидных препятствий для проведения согласованного занятия.
- 4.3. В течение Сессии Специалист обеспечивает непосредственный контроль несовершеннолетнего в зоне проведения занятия и учитывает возраст, физические возможности и повышенную необходимость осторожного подбора нагрузки.
- 4.4. Специалист не вправе оставлять несовершеннолетнего без предусмотренного клиентской Офертой сопровождения после окончания Сессии, если самостоятельное нахождение несовершеннолетнего в Клубе не допускается.

5. *Действия при инциденте*

- 5.1. При травме, резком ухудшении состояния либо иной угрозе Специалист обязан прекратить Сессию, устранить непосредственную опасность в пределах разумно возможного, **вызвать экстренные службы по телефону 112** при наличии оснований и сообщить Партнеру.
- 5.2. Специалист обязан сохранить относящиеся к инциденту сведения и по запросу Партнера сообщить обстоятельства происшествия в объеме, необходимом для расследования, защиты прав участников и исполнения требований закона.
- 5.3. Специалист не вправе скрывать существенный инцидент, повреждение оборудования либо обстоятельства, создающие продолжающуюся опасность для иных посетителей.

6. *Распределение ответственности*

- 6.1. Специалист отвечает за собственные профессиональные решения, указания, действия и бездействие, если между ними и причиненным вредом имеется предусмотренная законом причинная связь и вина Специалиста.
- 6.2. К случаям возможной ответственности Специалиста относятся, в частности: указание выполнить явно небезопасное упражнение; неоправданное увеличение нагрузки; отсутствие необходимой страховки; использование заведомо неисправного или непонятного Специалисту оборудования; продолжение Сессии при очевидных признаках ухудшения состояния; оказание услуги вне квалификации или без обязательного разрешения.
- 6.3. Сам факт записи Клиента к Специалисту или нахождения Клиента рядом со Специалистом не означает, что Специалист несет безусловную ответственность за любое действие Клиента. Оцениваются фактический объем профессионального контроля, указания Специалиста, поведение Клиента, известные ограничения, возможность предотвратить вред и иные обстоятельства.
- 6.4. Если Клиент действует вопреки ясному и разумному указанию Специалиста, скрывает существенные сведения, самостоятельно изменяет нагрузку или выполняет действия вне Сессии, эти обстоятельства учитываются при определении причинной связи и ответственности.